

Số: /2026/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;*

*Căn cứ Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương;*

*Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước.*

### **Điều 1. Nội dung phân cấp**

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ đặc điểm từng chợ trên địa bàn và quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng, thẩm định phương án giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá.

2. Căn cứ kết quả xây dựng, thẩm định phương án giá của các phòng chuyên môn, đơn vị; Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành giá cụ thể đối với dịch

vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Sau khi ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại từng chợ, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Sở Công Thương và Sở Tài chính để theo dõi và quản lý tình hình thực hiện giá trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các chợ trên địa bàn quản lý.

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Quyết định này.

## **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Công Thương;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- TT: Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Thanh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**